



Nr. 47 Kabinettsitzung vom 7. Januar 1924, 16 Uhr

R 43 I/1391 , Bl. 7-9

Anwesend: Marx, Jarres, Stresemann, Luther, Hamm, Brauns, Emminger, Höfle, Oeser, Graf v. Kanitz; RSparkom. Saemisch; StS Bracht, Meissner, Weismann, Zweigert, Schulz, Trendelenburg, Müller, Hagedorn; MinDir. Kempner, Spiecker, Brecht, v. Schlieben; MinR Kiep; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Verlängerung der Arbeitszeit der Beamten. [...]*
2. *Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Vereinsgesetzes.*
3. *Rhein-Ruhrgedenktag 1924.*
4. *Vorschuß auf die Waldabgabe an den Verein deutscher Zeitungsverleger. [...]*
5. *Sächsischer Antrag auf Bereitstellung von Mitteln für Zwecke der sächsischen Hilfspolizei.*
6. *Entwurf eines Reichsberufsschulgesetzes.*
7. *Entwurf eines Gesetzes über die Lehrerbildung.*
8. *Einstellung der Zahlungen aus dem Baden-Badener Abkommen und für die Besatzungskosten in Allenstein und Marienwerder.*
9. *Übernahme des deutschen Nationaltheaters in Weimar auf das Reich. [abgesetzt]*
 - 9a. *Außerhalb der Tagesordnung: Thüringen.*
10. *Außerhalb der Tagesordnung: Auslandshilfe und Ausschweifung in Deutschland.*

1. Außerhalb der Tagesordnung: Verlängerung der Arbeitszeit der Beamten. [...]

2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Vereinsgesetzes.

Staatssekretär Zweigert berichtete über den Inhalt und begründete den Entwurf. Der Entwurf, der den normalen Gang der Gesetzgebung geht, wurde unverändert angenommen ¹.

3. Rhein-Ruhrgedenktag 1924.

Der *Reichspostminister* ersuchte, von der Abhaltung eines Gedenktages Abstand zu nehmen ². Notwendig sei, in Kürze über verschiedene andere Fragen des Ruhrgebiets im Rhein-Ruhr-Ausschuß zu beraten.

Die Abhaltung eines Gedenktages wurde abgelehnt ³.

4. Vorschuß auf die Waldabgabe an den Verein deutscher Zeitungsverleger. [...]

5. Sächsischer Antrag auf Bereitstellung von Mitteln für Zwecke der sächsischen Hilfspolizei ⁴.

Das *Kabinettt* stimmte dem Antrage des Reichsministers des Innern zu, wonach die Kosten nicht vom Reichsministerium des Innern getragen werden sollen.

¹ Der vom RIMin. bereits am 5.6.23 vorgelegte Entwurf bezweckt die Anpassung des Reichsvereinsgesetzes vom 19.4.1908 an den gegenwärtigen Verfassungszustand (R 43 I/757, Bl. 64-70). Der Entwurf geht am 14.1.24 dem RR zu (RR-Drucks. Nr. 7), der einige Abänderungen vorschlägt (RIM an Rkei, 6.10.24). Zu einer Vorlage an den RT kommt es unter Marx nicht mehr.

² In einem Schreiben an sämtliche Landesregg. vom 16.12.23 hatte RMbesGeb. Höfle angeregt, zur Erinnerung an den Beginn des frz.-belg. Ruhreinbruchs (11.1.23) am Sonntag, den 13.1.24 im unbesetzten Deutschland einen „Rhein- und Ruhr-Gedenktag“ zu veranstalten. „Der Grundgedanke dieses Tages könnte nach meiner Auffassung sein, daß das Volk in ernster Sammlung seinen Blick nach der Wiege der dt. Kultur, dem Rheinlande, nach dem Kernland der dt. Wirtschaft, dem Ruhrgebiet, richte, um des schweren Unrechts zu gedenken, das feindliche Hand diesen Landen zugefügt, um Verwahrung einzulegen gegen den feindlichen Versuch, diese Lande dem Reich zu entfremden, und um vor allem – dies könnte als Hauptzweck des Tages gelten – aus der bitteren Empfindung des dem dt. Volke angetanen Unrechts den mannhaften Entschluß zu schöpfen, um der besetzten Gebiete willen alle Kräfte dem Dienste des Vaterlandes in steter Opferbereitschaft zu weihen.“ (R 43 I/190, Bl. 343-345). Gegen diesen Vorschlag machte der PrMinPräs. (i. V. Weismann) in einem Schreiben an den RMbesGeb. vom 3.1.24 „gewichtige Bedenken“ geltend. In außenpolitischer Hinsicht sei mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die geplante Aktion, „wenn auch zu Unrecht von den Franzosen und Belgiern als eine Art Provokation gedeutet würde. [...] Aber auch innerpolitisch scheint mir noch nicht eine solche Erleichterung der Lage im besetzten Gebiet eingetreten zu sein, daß die Gefahr einer gewollten oder ungewollten Mißdeutung der im unbesetzten Gebiet geplanten Feier von der Hand zu weisen wäre.“ (R 43 I/191, Bl. 9). Das AA stimmte dieser Stellungnahme „vollinhaltlich“ zu. „Es erscheint gerade im jetzigen Zeitpunkt, da die mit Frankreich eingeleiteten Verhandlungen über das Rhein- und Ruhrgebiet in ein wichtiges und unter Umständen entscheidendes Stadium eingetreten sind, nicht erwünscht, die auf die Rechtswidrigkeit des frz. Vorgehens [...] bezüglichen Tatsachen erneut und in besonders eindrucksvoller Form durch Veranstaltung eines Gedenktages mit den hierbei unvermeidlichen Versammlungen, Reden und Presseäußerungen in der dt. und damit auch in der frz. Öffentlichkeit wieder zur Erörterung zu stellen, zumal im bisherigen Verlauf der Verhandlungen mit Paris diese Seite der Angelegenheit mit Vorbedacht zurückgestellt worden ist.“ (Schubert an RMbesGeb., 5.1.24, R 43 I/191, Bl. 50).

³ Am 11.1.24 bringt die Presse zum Jahrestag der Ruhrbesetzung eine Kundgebung des RK, in der der RK u. a. an die Weltöffentlichkeit appelliert, „mit uns dahin zu wirken, daß der Rechtszustand im besetzten Gebiet wiederhergestellt werde, daß vor allem die unschuldig im Gefängnis schmachenden Deutschen ihren Familien endlich zurückgegeben werden und die Vertriebenen in ihre Heimat zurückkehren können“; vgl. DAZ vom 11.1.24, Nr. 17; Schultheß 1924, S. 5.

⁴ Am 29.11.23 hatte RfM Luther an den RPräs. geschrieben: Wie aus Zeitungsnachrichten hervorgehe, seien auf Veranlassung des Inhabers der vollziehenden Gewalt (v. Seeckt) in Sachsen und Thüringen über das Kontingent an Schutzpolizei hinaus Hilfspolizeiformationen geschaffen worden. Es sei zu erwarten, daß die Länder sich weigern, die entstehenden Kosten zu übernehmen und daß diese dem Reichshaushalt zur Last fallen. Er, der RfM, müsse es außerordentlich bedauern, daß der Inhaber der vollziehenden Gewalt sich deswegen weder mit dem für Fragen der Schutzpolizei zuständigen RIM noch mit dem RfM in Verbindung gesetzt habe (R 43 I/2693, Bl. 333-335). Am 29.12.23 sandte der RIM an die Rkei ein Schreiben der sächs. Staatspolizeiverwaltung, in dem vom RIMin. der laufende Geldbedarf für die sächs. Hilfspolizei (ca. 500 000 GM monatl.) angefordert wird; Sachsen habe die Übernahme der Kosten abgelehnt. Der RIM bemerkt hierzu in seinem Begleitschreiben, „daß eine Überweisung von

Der *Reichsminister der Finanzen* wurde ersucht, wegen der Regelung der Gesamtkosten des Ausnahmezustandes und der umgehenden Auflösung der Hilfspolizei mit dem Chef der Heeresleitung in Verbindung zu treten ⁵.

6. Entwurf eines Reichsberufsschulgesetzes.

Staatssekretär Schulz berichtete über die Vorlage ⁶ und schlug mit Rücksicht darauf, daß im Augenblick gegen die Vorlage aus finanziellen Gründen Einspruch erhoben würde, vor, daß das Reichsministerium des Innern den Gesetzentwurf zurückziehe. Die Neueinbringung sei vorzusehen für einen Zeitpunkt, in dem die finanziellen Beziehungen zwischen Reich und Ländern geklärt seien.

Das *Kabinett* beschloß, den Reichsminister des Innern zu ersuchen, einstweilen von der Herbeiführung einer Entscheidung des Kabinetts mit Rücksicht auf den noch ausstehenden Finanzausgleich zwischen Reich und Ländern ⁷ abzusehen.

Der *Reichsminister der Finanzen* behielt sich vor, auch nach der Regelung der Reichs- und Landesfinanzen von seinem Einspruchsrecht gegenüber diesem Gesetz Gebrauch zu machen ⁸.

7. Entwurf eines Gesetzes über die Lehrerbildung.

Das *Kabinett* beschloß, den Entwurf ⁹ ebenso wie den des Reichsberufsschulgesetzes zu behandeln.

8. Einstellung der Zahlungen aus dem Baden-Badener Abkommen und für die Besatzungskosten in Allenstein und Marienwerder.

Das *Kabinett* beschloß, die Zahlungen aus dem Baden-Badener Abkommen einzustellen; die Zahlungen für die Besatzungskosten in Allenstein und Marienwerder sollen nach den Vereinba-

Mitteln meines Haushalts für Zwecke der ohne meine Beteiligung aufgestellten Sächs. Hilfspolizei nicht in Frage kommen kann, da die Mittel hierfür in meinem Haushalt nicht vorgesehen sind“. Der RIM bittet, die Angelegenheit beschleunigt im Kabinett zu behandeln (R 43 I/2693 , Bl. 341).

⁵ Gegen diesen Kabinettsbeschluß betr. Auflösung der sächs. Hilfspolizei bringt der RWeM in einem Schreiben vom 21.1.24 an den RK die „schwersten Bedenken“ zum Ausdruck. Die Hilfspolizei sei seinerzeit aufgestellt worden, um eine baldige Rückverlegung von in Sachsen eingesetzten Reichswehrtruppenteilen in ihre Standorte zu ermöglichen. „Wird die Hilfspolizei vorzeitig abgebaut, so muß in Sachsen der Ausnahmezustand in den Teilen, wo keine Reichswehr liegt, vor allem in Südwestsachsen, als illusorisch bezeichnet werden, da die Hilfspolizei dort der einzige Machtfaktor ist, den das Wehrkreiskommando in der Hand hat, um die Durchführung der für Ruhe und Ordnung gegebenen Bestimmungen zu erreichen.“ Die monatl. Kosten für die 2000 Mann starke Hilfspolizei betrügen etwa 300 000 M. Nach Ansicht des RWeM müßten sie zu einem Teil vom RIMin., zum anderen von der sächs. Reg. übernommen werden (R 43 I/2694 , Bl. 24 f.). Der RIM beharrt jedoch auf seinem Standpunkt, daß sein Ressort für die Unterhaltskosten der sächs. Hilfspolizei nicht zuständig sei (RIM an Chef der Heeresleitung vom 24. 1., R 43 I/2694 , Bl. 26). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 73, P. 5.

⁶ Bereits am 26.1.23 hatte das RIMin. der Rkei den Entwurf eines Reichsberufsschulgesetzes übermittelt. Der Entwurf führt gemäß Art. 145 RV für alle volksschulentlassenen Jugendlichen die Berufsschulpflicht ein; der Schulbesuch dauert drei Jahre; in allen Gemeinden sind öffentliche Berufsschulen einzurichten; die Durchführung der Schulpflicht hat zunächst in Gemeinden über 3000 Einwohner spätestens am 1.4.24 zu beginnen und muß für alle Jahrgänge und Berufsgruppen am 1.4.30 beendet sein; zu den Kosten, die hieraus den Ländern entstehen, leistet das Reich einen jährlichen Beitrag von 50 Mio M (R 43 I/783 , Bl. 15-21). Das Kabinett hatte sich bisher mit dem GesEntw. noch nicht befaßt. Am 15.8.23 regte das RIMin. zunächst eine Ressortbesprechung an. Daraufhin erklärte RSparkom. Saemisch: „Meines Erachtens ist die Regelung des Berufsschulwesens nicht so dringend, daß es sich rechtfertigen ließe, sie bei der jetzigen Notlage des Reiches weiter zu betreiben. Denn daß sie eine erhebliche Belastung der öffentlichen Mittel mit sich bringen würde, erscheint gewiß.“ (R 43 I/783 , Bl. 64 f.).

⁷ Eine Neuregelung des Finanzausgleichs ist vorgesehen im Entwurf der dritten Steuer-NotVO (vgl. Dok. Nr. 25, Anm. 7).

⁸ Das Kabinett Marx kommt auf den GesEntw. nicht wieder zurück.

⁹ Der dem Kabinett am 8.12.22 vorgelegte Entwurf sieht für Lehrer an öffentlichen Lehranstalten den Besuch einer Hochschule vor (R 43 I/777 , Bl. 427-431). Auf Antrag des RFinMin. hatte das Kabinett Cuno wiederholt beschlossen, den GesEntw. wegen seiner finanziellen Belastungen für das Reich einstweilen zurückzustellen (vgl. diese Edition, Kabinett Cuno, Dok. Nr. 21, P. 2; Dok. Nr. 41, P. 8).

rungen des Reichsministers der Finanzen und des Reichsministers des Auswärtigen auf sich beruhen bleiben¹⁰.

9. Übernahme des deutschen Nationaltheaters in Weimar auf das Reich. [abgesetzt]

9a. Außerhalb der Tagesordnung: Thüringen.

Der *Reichsminister des Innern* berichtet eingehend über die Verhandlungen mit der thüringischen Regierung. Das Ergebnis der Feststellungen sei, daß Art. 130 der Reichsverfassung insbesondere durch die thüringische Beamtenpolitik verletzt worden sei¹¹.

Die bürgerlichen Parteien in Thüringen verlangten die Einsetzung eines Reichskommissars¹², und zwar des Oberlandesgerichtspräsidenten in Jena. Die rechtlichen Voraussetzungen hierzu seien seines Erachtens gegeben. Der Herr Reichspräsident würde sich aber nur sehr schwer zur Einsetzung eines Reichskommissars verstehen. Er empfehle daher, einen anderen Weg zu gehen und der thüringischen Regierung die Formulierung der Anlage¹³ als Beschluß der Reichsregierung mitzuteilen.

Der *Reichskanzler* schließt sich diesen Ausführungen an.

Das *Kabinet* beschließt in diesem Sinne.

10. Außerhalb der Tagesordnung: Auslandshilfe und Ausschweifung in Deutschland.

Der *Reichskanzler* machte Mitteilung von einem Telegramm des deutschen Botschafters in den Vereinigten Staaten¹⁴, wonach im Ausland größte Erregung über die Schlemmerei in Deutschland und das Auftreten der Deutschen im Ausland herrsche.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* bestätigte die Berechtigung dieser Auffassung auf Grund seiner Beobachtungen in der Schweiz.

¹⁰ Mit Schreiben vom 20.12.23 hatte das RFMin. beantragt, das Kabinet möge die Einstellung der Zahlungen zur Erfüllung des Baden-Badener Abkommens vom 30.6.21 betr. die Erstattung der von Elsaß-Lothringen geleisteten außerordentlichen Kriegsabgaben (RGBl. 1921, S. 812) beschließen; die noch nicht abgedeckten Forderungen Frankreichs aus diesem Abkommen beliefen sich auf 115 Mio Francs. Auch sei es unmöglich, die Restkosten für die engl. Besatzung der Abstimmungsgebiete Allenstein und Marienwerder in Höhe von 105 693 Pfund zu bezahlen. Die brit. Reg. sei auf diese Angelegenheit nicht mehr zurückgekommen (R 43 I/1391, Bl. 20).

¹¹ Auf Grund Art. 15 RV hatte die RReg. eine aus RKom. Kuenzer, den Ministerialräten Karlowa, Foerster und Mende bestehende Untersuchungskommission eingesetzt und am 27.12.23 mit dem Auftrag nach Weimar entsandt, die gegen die thür. Reg. erhobenen Vorwürfe zu prüfen. Die Kommission vernahm leitende Beamte der thür. Ministerien und ließ sich Akten vorlegen. Über das Ergebnis ihrer Untersuchungen erstatteten die Beauftragten der RReg. am 2.1.24 einen umfangreichen Bericht. Im zusammenfassenden Schlußgutachten heißt es: „In Thüringen wird seit April 1922 ohne Etatsgrundlage gewirtschaftet. Die einzelnen Fachressorts können Ausgaben leisten, ohne daß eine hinreichende Kontrolle des Finanzmin. gewährleistet ist. [...] Nach den Feststellungen im Min. des Innern, im Volksbildungsmin. und im Justizmin. wurde bisher eine Beamtenpolitik betrieben, durch die Art. 130 Abs. 1 der RV verletzt ist, indem in einseitiger Weise Angehörige einer bestimmten Richtung [gemeint sind Sozialdemokraten und Kommunisten] wegen ihrer Parteizugehörigkeit und nicht nach sachlichen Grundsätzen angestellt wurden. Dies muß die dringende Besorgnis erwecken, daß der erforderliche Beamten-Abbau ebenfalls nicht nach sachlichen Gründen vor sich geht. Die durch die einseitige Beamtenpolitik der thür. Reg. hervorgerufene Erregung in der Beamtenschaft ist zur Zeit schon außerordentlich stark. Werden für die sachgemäße Durchführung des Beamten-Abbaus keine ausreichenden Garantien geschaffen, so ist ein Ausbruch dieser Erregung, der die öffentliche Ruhe und Sicherheit im Lande Thüringen erheblich gefährden wird, unvermeidlich. Als besonderen Gefahrenherd muß auch auf die im Volksbildungsmin. bei der Besetzung der Lehrerstellen befolgte Politik hingewiesen werden. Die Erregung in weiten Elternkreisen hierüber ist so groß, daß ein Schulstreik und damit eine Gefährdung der öffentlichen Ruhe noch im Januar mit Sicherheit zu erwarten ist, sofern nicht durch das Reich auch hier eine Abhilfe geschaffen wird.“ (R 43 I/2314, Bl. 310-365, hier: Bl. 365).

¹² Gemeint ist offenbar ein mit Regierungsvollmachten ausgestatteter Reichskommissar zur Durchführung der Reichsexekution gegen Thüringen auf Grund des Art. 48 Abs. 1 RV. Ein solcher Reichskommissar war am 29.10.23 für Sachsen ernannt worden.

¹³ In der Anlage befindet sich der Entwurf eines Protokolls, in dem sich die thür. Landesreg. der RReg. gegenüber zur Durchführung bestimmter Maßnahmen im Bereich der Personal- und Finanzpolitik verpflichtet. Inhaltlich entspricht dieser Entwurf weitgehend der als Dok. Nr. 61 abgedruckten „Vereinbarung“, jedoch kommt dort auch der Standpunkt der thür. Reg. zur Geltung.

¹⁴ Wiedfeldt.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, daß bereits ein Überwachungsdienst eingesetzt sei und daß er beabsichtige, die betreffenden Personen nach Möglichkeit zur Aufwandsbesteuerung heranzuziehen.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* teilte mit, daß Maximilian Harden in einer amerikanischen Zeitschrift einen Artikel veröffentlicht habe, in dem er behaupte, daß Deutschland nicht auf die Zufuhr von Lebensmitteln angewiesen sei, sondern nur nötig habe, die Landwirtschaft zur Abgabe von Lebensmitteln zu zwingen¹⁵. Dieser Artikel sei Landesverrat, und es müsse erwogen werden, wie dagegen eingeschritten werden sollte.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß er bereits den Oberreichsanwalt beauftragt habe, gegen Harden vorzugehen.

Der *Reichskanzler* stellte als Meinung des Kabinetts fest, daß der Reichswirtschaftsminister mit dem Preußischen Minister des Innern in Verbindung zu treten habe, um unter Hinweis auf die heutige Besprechung im Reichskabinett ein Einschreiten gegen die Schlemmerei zu erwirken. Allerdings dürfe sich dabei das Reichskabinett mit Rücksicht auf die bisherigen Erfahrungen mit Preußen und die Wahrscheinlichkeit eines Nichterfolges dieser Aktion nicht zu sehr herausstellen.

Der *Reichspressechef* warnte davor, Maximilian Harden im Ausland zum Märtyrer zu machen, da er im Ausland ein ungewöhnlich großes Ansehen genieße. Um ihn unschädlich zu machen, müsse versucht werden, ihn im Ausland auf Grund seiner Äußerungen lächerlich zu machen.

¹⁵ Aus Lugano, wo er einen kurzen Erholungsaufenthalt verbrachte, telegraphierte Stresemann am 4. 1. an das AA: „Maximilian Harden veröffentlicht in New Yorker jüdischem Blatt Artikel gegen Nahrungsmittelsendungen nach Deutschland und rät Hoover, jede Beihilfe einzustellen, da in Deutschland genug Getreide vorhanden und nur Agrarier schuld, wenn nicht genügend Brot zur Verteilung käme. Daily Mail Paris vom 3. Januar übernimmt diesen Artikel. Bemühungen amerikanischer Kreise sowie General Allen werden dadurch vollkommen sabotiert. Bitte Dr. Spiecker benachrichtigen wegen publizistischer Bekämpfung und weiterer Erwägung, ob gegen H. nicht vorgegangen werden kann.“ (Pol.Arch. des AA, Büro Reichsminister, 27 Vereinigte Staaten, Bd. 3). General Allen, ehemaliger Befehlshaber der amerik. Besatzungstruppen im Rheinland, hatte 1923 ein amerik. Komitee für die Durchführung von Kinderspeisungen in Deutschland ins Leben gerufen.

Zitierhinweis

Nr. 47 Kabinettsitzung vom 7. Januar 1924, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 190–194 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D47>